

1. 업무개요

경영기획본부 △△△△처 ○○○○부(이하 “○○○○부”라 함)는 공단의 운영에 필요한 주요사항 및 기준 등을 정하는 내규를 총괄 관리하고 있다. ○○○○부는 내규안의 접수, 자체 검토, 심의위원회의 심의·의결, 이사회 등을 통한 확정, 내규등록대장에 등록 및 시행 등의 절차를 거쳐 공단의 내규를 제·개정 또는 폐지하고 있다.

그리고 공단은 내규를 제·개정 또는 폐지하고자 하는 경우, 내규안을 공단 홈페이지(----- 메뉴)를 통하여 사전예고하도록 정하고 있다.

2. 내규 사전예고에 대한 규정 개정 필요

1) 관련규정 및 판단기준

「행정절차법(이하 “법”이라 함)」 제46조(행정예고) 제1항에서 “행정청은 정책, 제도 및 계획을 수립·시행하거나 변경하려는 경우에는 이를 예고하여야 한다. 다만, 다음 각 호([표 1])의 어느 하나에 해당하는 경우에는 예고를 하지 아니할 수 있다.”고 정하고 있다.

[표 1] 행정예고의 예외 대상(법 제46조 제1항)

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. 신속하게 국민의 권리를 보호하여야 하거나 예측이 어려운 특별한 사정이 발생하는 등 긴급한 사유로 예고가 현저히 곤란한 경우 2. 법령등의 단순한 집행을 위한 경우 3. 정책등의 내용이 국민의 권리·의무 또는 일상생활과 관련이 없는 경우 4. 정책등의 예고가 공공의 안전 또는 복리를 현저히 해칠 우려가 상당한 경우 |
|---|

종전 법에서는 국민 생활에 영향을 주는 사항 등 일정한 경우에만 행정예고를 하도록 하였으나, 정부는 법 개정(일부개정 0000.00.00., 시행 0000.0.00.)을 통하여 일부 예외 대상을 제외하고는 원칙적으로 모두 행정예고를 하여야 하는 것으로 하였다. 이를 통하여 행정 절차를 투명하고 공정하게 진행하고, 국민의 의견을 적극 반영하는 등 행정 절차에 국민 참여 확대를 도모하였다.

[표 2] 행정예고 조항, 개정(0000.00.00.) 전·후 비교

구분	내용
종전 법 조항	제46조(행정예고) ① 행정청은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항에 대한 정책, 제도 및 계획을 수립·시행하거나 변경하려는 경우에는 이를 예고하여야 한다. 다만, 예고로 인하여 공공의 안전 또는 복리를 현저히 해칠 우려가 있거나 그 밖에 예고하기 곤란한 특별한 사유가 있는 경우에는 예고하지 아니할 수 있다. 1. 국민생활에 매우 큰 영향을 주는 사항 2. 많은 국민의 이해가 상충되는 사항 3. 많은 국민에게 불편이나 부담을 주는 사항 4. 그 밖에 널리 국민의 의견을 수렴할 필요가 있는 사항
개정 법 조항	제46조(행정예고) ① 행정청은 정책, 제도 및 계획을 수립·시행하거나 변경하려는 경우에는 이를 예고하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 예고를 하지 아니할 수 있다. 1. 신속하게 국민의 권리를 보호하여야 하거나 예측이 어려운 특별한 사정이 발생하는 등 긴급한 사유로 예고가 현저히 곤란한 경우 2. 법령등의 단순한 집행을 위한 경우 3. 정책등의 내용이 국민의 권리·의무 또는 일상생활과 관련이 없는 경우 4. 정책등의 예고가 공공의 안전 또는 복리를 현저히 해칠 우려가 상당한 경우

한편, ♠♠♠♠♠♠회는 0000년 0월 “공직유관단체 사규 제·개정 예고 추진 방안¹⁾”을 통하여 국민 생활과 관련이 있는 공직유관단체의 중요한 사규를 제·개정하는 경우, 이를 사전예고하는 규정을 자율적으로 마련²⁾하도록 하였다. 그리고 사전예고 대상이 되는 사규는 기관에서 자율적으로 정함을 원칙으로 하되, 법령의 위탁을 받아 규정하는 사항과 국민 생활과 관련이 있는 사규³⁾을 주로

1) 공직유관단체 규정(정관 등 사규) 제·개정 예고제 추진방안 통보(♠♠♠♠♠♠회 -----과-0000호, 0000.0.00.)

2) “0000년 반부패경쟁력평가” 시 사규 제·개정 예고 시행 시 점수를 부여하는 방식으로 기관의 자율적 추진을 유도

3) 국민 생활과 관련이 있는 사규는 0개유형으로 제시(지원, 평가, 검정, 위탁, 기금운영, 여·수신, 심사·인증, 계약)

선정하도록 하였다.

따라서 공단(○○○○부)은 행정 절차의 투명성·공정성을 높이고, 국민 참여를 보장하기 위하여, 내규의 변경(제·개정 및 폐지)를 추진할 경우 법에서 정한 특수한 경우([표 1]의 각 호)를 제외하고는 모두 행정예고를 실시할 필요가 있다.

2) 감사결과 확인된 문제점

공단은 「내규관리규정(이하 “내규규정”이라 함)」 내 행정예고(사전예고)⁴⁾ 조항(제12조)을 두고 있고, 그 내용은 [표 3]와 같다. 그러나 이는 종전 법을 참조하여 만들어진 조항을 현재까지 유지하고 있는 것으로, 개정(000.00.00.)된 법을 반영하여 현행화되어 있지 않았다. 그리고 공단(○○○○부)은 사전예고의 대상이 되는 기준은 별도로 정하지 않고 있었다.

[표 3] 공단 사전예고 관련 조항(내규규정 제12조)

제12조(사전예고) ① 운용부서장 ⁵⁾ 은 내규를 제·개정 또는 폐지하고자 할 때 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 내규안을 사전예고하여야 한다. 다만, 예고로 인하여 공공의 안전 또는 복리를 현저히 해칠 우려가 있거나 그 밖에 예고하기 곤란한 특별한 사유가 있는 경우에는 예고하지 아니할 수 있다. 1. 국민생활에 매우 큰 영향을 주는 사항 2. 많은 국민의 이해가 상충되는 사항 3. 많은 국민에게 불편이나 부담을 주는 사항 4. 그 밖에 널리 국민의 의견을 수렴할 필요가 있는 사항

그에 따라, 내규 운용부서에서는 내규의 변경 내용이 내규규정(제12조)에 따른 사전예고의 대상에 해당하는지 여부를 자체 판단하여 필요 시 사전예고 절차를 이행하고 있으며, 감사대상기간(0000.0.0.~0000.0.00.)의 사전예고 현황은 [표 4]와 같다.

4) 법의 행정예고를 내규규정에서는 명칭을 사전예고로 정함

5) 내규규정 제3조(정의) 제4호(운영부서장): 해당 내규를 운용하는 부서의 장을 말함

[표 4] 공단 내규에 대한 사전예고 실시 현황(0000.0.0.~0000.0.00., 단위: 건, %)

순번	구분 ⁶⁾	전체 건수(비율)	사전예고 이행건수	사전예고 미이행건수
<생략>				

공단의 사전예고는 내부 경영활동에 대한 내규(---규정 등)의 변경에 해당하는 경우가 많았고, 이는 국민생활에 직접적인 영향을 주지 않아 사전예고의 대상이 되지 않은 것으로 파악되었다. 그러나 일부 부서에서는 [표 5]와 같이 공단의 고객에게 경제적 부담을 발생(가중)시키는 --- 등 수수료의 신설·변경(증액)에도 불구하고, 내규의 변경에 대한 사전예고를 실시하지 않은 것으로 확인되었다.

[표 5] 수수료 변경(신설·증액)에도 사전예고 하지 않은 사례

순번	내규명(시행일)	운용부서	주요 제·개정내용
<생략>			

- 6) 내규규정 제3조(정의) 제1호(내규): 체계적인 규범형식을 갖추고 업무수행의 기준이 되는 것을 말하며, 다음 각 목과 같이 구분함
- 가. 규정: 공단의 조직, 경영관리 및 임직원의 권리·의무 등 공단운영을 위한 중요사항을 정한 것
 - 나. 세칙: 규정에서 위임한 사항과 규정을 집행함에 있어 필요한 사항을 정한 것
 - 다. 예규: 규정이나 세칙에서 정하지 아니한 개별 단위사업의 반복적 업무처리 방법을 정한 것

[표 5]의 부서에서는 내규규정에서 사전예고의 대상을 “많은 국민” 또는 “매우 큰 영향” 등과 같이 포괄적으로 정하고 있어 내규의 제·개정에 대한 사전예고를 실시하지 않았고, 사전예고의 대상의 기준을 보다 명확하게 정할 필요가 있다는 의견을 제시하였다.

따라서 ○○○○부에서는 개정된 법의 취지를 고려하여 내규의 변경을 추진할 경우 원칙적으로 사전예고하도록 하고, 예외적으로 사전예고를 하지 않아도 되는 기준을 명확히 하는 등 내규규정을 개정할 필요가 있다. 이를 통하여 내규 변경 추진과정의 투명성·공정성 및 국민 참여 기회를 높일 수 있도록 하여야 한다.

3. 내규 정비 필요

1) 관련규정 및 판단기준

내규규정 제24조(내규의 관리) 제1항에서 “운용부서장은 관계 법령·정부방침·다른 규정의 변경 등으로 내규의 개정 등의 사유가 발생하거나 공단의 경영방침과 현행 내규가 부합하지 아니하게 된 때에는 지체없이 제3장(내규의 제·개정 및 폐지)에서 정하는 절차에 따라 내규의 개정 등에 필요한 조치를 취하여야 한다.”고 정하고 있다. 그리고 같은조 제2항에서는 “관리부서장⁷⁾은 공단 내규의 적절한 관리를 위하여 필요한 때에는 다음 각 호([표 6])의 조치를 취할 수 있다.”고 명시하고 있다.

7) 공단 내규관리규정 제3조(정의) 제3호(관리부서장): 공단의 내규를 관리하는 부서의 장(△△△처장)을 말함

[표 6] 관리부서장(○○○○부)의 내규 관리를 위한 조치사항(내규규정 제24조)

1. 운용부서에 미제정 내규의 제정 요구
2. 운용부서에 현행 내규의 개정·폐지 및 정비 요구
3. 제1호나 제2호에도 불구하고 운용부서에서 조치를 취하지 아니하는 내규의 제·개정 및 폐지
4. 그 밖에 내규의 관리·운용에 관한 조정·통제

따라서 ○○○○부에서는 내규 운용부서에서 내규의 변경에 대한 조치를 하지 않는 경우, 운용부서로 하여금 그 조치를 요구하는 등 공단의 내규가 적절하게 관리될 수 있도록 하여야 한다.

2) 감사결과 확인된 문제점

이번 종합감사 기간 중 내규(지침⁸⁾ 포함)의 전반적인 관리현황을 점검한 결과, 종료된 사업에 대한 내규가 폐지되지 않고 현재까지 유지되고 있거나, ---- 개정 등에 따른 운용부서명 또는 직위명의 변경이 반영되지 않은 사례가 [표 7]과 같이 확인되었다.

[표 7] 내규 관리현황 점검결과

순번	구분	내규명	내용
<생략>			

8) 내규규정 제27조(지침 등) 제1항: 각 부서의 장은 내규에서 이사장이 따로 정하도록 한 사항 혹은 반복적 업무의 효율적 수행을 위한 구체적인 사항 등을 지침 등(이하 “지침등”이라 한다)의 명칭으로 운용할 수 있다.

참고로 ○○○○부는 0000년 0월, 공단 내규 및 지침 등에 대한 일제 정비⁹⁾를 실시하였다.

따라서 ○○○○부에서는 공단 내규가 관련 법령·규정 등에 따라 적정하게 관리될 수 있도록 정기적으로 내규를 정비할 필요가 있다.

4. 조치할 사항

경영기획이사(△△△△처장)는 공단 내규의 변경(제·개정, 폐지)에 대한 사전 예고 대상 및 예외 기준을 명확히 정하고, 공단 내규에 대한 주기적인 정비 방안을 마련하시기 바랍니다. **【권고】**

9) 규제개선을 위한 내규 및 지침등 정비계획(안) 보고(○○○○부-0000호, 0000.0.0.)